

1500367-17.2019.8.26.0605
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Íris Daiani Paganini dos Santos Salvador
Comarca: Mirandópolis
Foro: Foro de Mirandópolis
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 06/09/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALINE CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de ALINE CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificada nos autos, por haver, segundo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mirandópolis
Foro de Mirandópolis
2ª Vara
Rua Adelino Minari, 726, Mirandópolis - SP - cep 16800-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500367-17.2019.8.26.0605 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500367-17.2019.8.26.0605
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALINE CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de ALINE CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificada nos autos, por haver, segundo consta, praticado a conduta delituosa tipificada no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, devidamente descrita na inicial acusatória de fls. 87/88.

A acusada foi presa em flagrante delito no dia 22.12.2019 (fls. 01/02), sendo-lhe concedida a liberdade provisória (fls. 35/39).

Seguindo o procedimento especial previsto na Lei nº. 11.343/2006, a ré foi devidamente notificada (fls. 91) e apresentou defesa preliminar (fls. 148/149).

Na sequência, a denúncia foi recebida em 15.09.2020 (fls. 154) e a ré foi citada (fls. 169).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 204/205) e a ré foi interrogada (fls. 206).

Encerrou-se a instrução, tendo as partes apresentado suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se a acusada nos exatos termos da denúncia (fls. 207/209). A defesa, por sua vez, levantou temas referente à dosimetria da pena, que serão analisadas em momento oportuno (fls. 209).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ré foi denunciada porque, segundo consta, no dia 22.12.2019, por volta das 10h30, na Penitenciária Luís Aparecido Fernandes, situada na Área Penitenciária II, 2, Centro, Município de Lavinia e Comarca de Mirandópolis, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 02 (dois) invólucros contendo Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 1,1g, e 01 (um) invólucro de cocaína, com peso líquido de 118,31g sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade delitiva é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09), laudos periciais toxicológico (fls. 60/63 e 64/67), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

No tocante a autoria dos fatos também está sobejamente comprovada porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como autora do crime em apreço.

Pois bem. Ouvida em Juízo, a testemunha SOLANGE APARECIDA POLATO MENETTI, agente penitenciária, relatou que estava operando o aparelho de body scanner, e quando a ré passou pelo aparelho foi identificado um corpo estranho. A ré foi conduzida por até o vestiário, onde voluntariamente retirou o invólucro de sua genitália. Foi conduzida a delegacia onde prestou depoimento (fls. 204).

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha ELIANE BERNINI DE LIMA, agente penitenciária (fls. 205).

A acusada foi ouvida em duas oportunidades. Na fase administrativa reservou-se ao silêncio (fls. 05).

Em juízo confessou que, estava levando os entorpecentes para um amigo que estava recluso (fls. 206).

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencido de que a acusada praticou o crime que lhe foi imputado.

A ré confessou a prática do delito e, em que pese a confissão não ter mais a força absoluta de outrora, continua sendo importante elemento de prova, ainda mais quando colhida em Juízo, isenta de qualquer coação, e está em consonância com as demais provas carreadas nos autos, que só poderia ser elidida por prova cabal em sentido contrário, o que não ocorreu.

No mais, as testemunhas relataram os fatos de forma coesa e harmônica, não havendo nenhum indício de que vieram em juízo apenas para prejudicar alguém que soubesse ser inocente. Além disso, suas declarações foram corroboradas pelas palavras da própria acusada, que confessou a prática delituosa.

Bate-se a defesa técnica sobre questões relacionadas à dosimetria da pena, as quais serão analisadas oportunamente.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo dúvida alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve a acusada responder pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/2006.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, com preponderância do art. 42, da Lei 11.343/06.

Conforme F.A. de fls. 94 e certidões de fls. 97, a ré foi condenada definitivamente em uma oportunidade, que será considerada exclusivamente para fins de reincidência. No mais, devem ser consideradas a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, razão pela qual fixo sua pena acima do mínimo legal, majorando-a em 1/6 a saber: 05 (cinco) anos 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multa fixados no mínimo unitário.

Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, ficam as circunstâncias da segunda fase do sistema trifásico da dosimetria da pena compensadas.

Na terceira fase de fixação da pena, deve ser aplicada a causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, uma vez que restou comprovado que o tráfico ocorreu no interior de estabelecimento prisional, razão pela qual majoro a pena em 1/6, a saber: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multa, fixados no mínimo unitário.

No caso em tela, não há que se falar na aplicação da causa especial de diminuição de pena veiculada no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, ante a reincidência da acusada.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, e a reincidência da ré, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, por entender que é único suficiente para correta reprovação e prevenção do crime praticado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em como a suspensão condicional da pena, considerando a quantidade de pena imposta.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada para o fim de condenar a ré ALINE CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS, já devidamente qualificada, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput,

c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas, fixado no mínimo unitário, e atualizado consoante preconiza o artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Tendo em vista que a acusada respondeu ao processo em liberdade e que não há indícios de que a medida concedida às fls. 35/39 tenha se mostrado incompatível com os fins a que se destina, defiro à condenada o direito de apelar em liberdade.

Autorizo a incineração dos entorpecentes, nos termos dos artigos 32 e 58, ambos da Lei Antidrogas, reservando-se o mínimo necessário para eventual contraprova. Oficie-se se o caso.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Oportunamente, se o caso, expeça-se a certidão de honorários advocatícios ao defensor dativo, no patamar máximo prevista na Tabela do Convênio DPE/OAB.

Custas ex lege.

P.I.C..

Mirandópolis, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA